

CONDICIONES PARA OFERTAR A TRAVES DE COMPRA ÁGIL

I. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El proveedor debe presentar a través del Portal Mercado Público, una cotización formal junto con la información que se señala:

- a) El oferente debe verificar si es una adquisición **afecta o exenta de I.V.A.**, antes de realizar su oferta en el Portal.
- b) Indicar el plazo de entrega **en días hábiles** de los Bienes/Servicios requeridos, el que se contará a contar del **día hábil siguiente** del **“Envío a Proveedor”** de la Orden de Compra.
- c) Señalar el tiempo de Garantía Técnica Post Venta que cubre los Bienes/Servicios requeridos, y que se cuenta desde su recepción conforme.
- d) En caso de ofertas que indiquen un margen de plazo de entrega entre “X” e “Y” días, se considerará el plazo mayor de días, esto es “Y” días.
- e) Las ofertas que presenten los siguientes casos, **serán declaradas inadmisibles**:
 - 1. Ofertas que superen el presupuesto disponible indicado.
 - 2. Ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.
 - 3. Ofertas que no indiquen plazo de entrega.
 - 4. Ofertas que cobren el despacho de los artículos solicitados.
 - 5. Ofertas que no coticen todos los artículos.

II. ORDEN DE COMPRA

- a) La **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** y el **PROVEEDOR** adjudicado formalizarán la adquisición mediante la emisión de la Orden de Compra y la **ACEPTACIÓN** de ésta por parte del proveedor.
- b) En el caso que la Orden de Compra **no haya sido aceptada**, la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada, **transcurridas 24 horas** desde que se suba dicha solicitud en la plataforma de mercado Público, de acuerdo al Art. 63 del reglamento de la Ley de Compras Públicas

III. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIOS

- a) Los Bienes/Servicios adjudicados deberán ser entregados en el lugar que se indique en la Orden de compra, de **lunes a jueves**, desde las **08:30 hasta las 16:30 hrs.** y

el día **viernes** desde las **08:30 hasta las 12:00 hrs.**, previa coordinación con el Solicitante.

- b) Los costos y riesgos asociados a la entrega, descarga y/o instalación de los Bienes/Servicios adquiridos en el lugar antes indicado, serán de cargo exclusivo del proveedor adjudicado.
- c) El adjudicatario contrae la obligación de entregar la totalidad de los Bienes/Servicios, conforme a las Especificaciones Técnicas de la oferta adjudicada.
- d) Los artículos/servicios se considerarán recibidos oficialmente una vez que la Comisión de Reconocimiento y Recepción, a nombre de la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO**, levanten el Acta de Recepción Conforme de los artículos/servicios, en el lugar señalado en la Orden de Compra. De encontrar la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** deterioro, defectos de fabricación, incumplimiento de las Especificaciones Técnicas u observaciones en los artículos/servicios en su recepción, aún cuando el proveedor cumpla con el plazo de entrega, no emitirá dicha Acta, notificará el rechazo de la recepción al proveedor y será responsabilidad de éste corregir los problemas encontrados, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles de ser notificado el rechazo de recepción de los artículos/servicio, asumiendo los costos inherentes al retiro, traslado y reposición, **sin perjuicio de las multas** en que pudiera incurrir por atrasos derivados de esta situación.
- e) **No se permitirán entregas parciales.**

IV. **GARANTÍA TÉCNICA POST VENTA**

- a) El oferente deberá indicar el plazo de Garantía Técnica Post Venta, detallándolo por escrito en su oferta, plazo que se contará desde la fecha de recepción conforme de los artículos/servicios adjudicados.
- b) Si durante el período de garantía existieran fallas del o los artículos/servicios adjudicados o de partes de ellos, no atribuibles al mal uso, que afecten al material y al correcto y continuo funcionamiento de éstos, la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** notificará por escrito al proveedor de esta circunstancia y le entregará mediante acta suscrita por ambas partes, el o los artículos/servicios defectuosos, para su reparación o cambio, conforme a la normativa vigente de protección al consumidor.
- c) El proveedor dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) días corridos desde la recepción del artículo/servicio en sus instalaciones o en la de su representante en la zona geográfica donde se encuentre ubicado el artículo/servicio, para repararlo o cambiarlo. Los gastos de transporte desde las instalaciones de la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** hasta las del proveedor o representante de éste y viceversa, serán de cargo exclusivo del proveedor.

V. MULTAS

- a) En caso de atraso o rechazo en la entrega de los productos/servicios, la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** sancionará al PROVEEDOR con multas del **1 %** diario, **por cada día CORRIDO de atraso**, calculado sobre el valor total de la Orden de Compra. Esta multa tendrá un tope de aplicación de 20 días corridos.
- b) Se entenderá por atraso en la entrega, el tiempo transcurrido en días corrido desde la fecha de entrega que se indique en la Orden de Compra, hasta la fecha de recepción efectiva y conforme del Bien/servicio.
- c) Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.
- d) Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días corridos.
- e) Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación
- f) Cuando se produzca atraso de hasta **veinte (20) días corridos** en la entrega del Bien adjudicado, se generarán multas de acuerdo a lo señalado en letra a) del presente Numeral. Si existe atraso superior a **veinte (20) días corridos** en la entrega en el lugar establecido en la Orden de Compra, se entenderá que existe incumplimiento total del proveedor y en tal evento la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** podrá a dejar sin efecto la Orden de Compra respectiva.
- g) Sin perjuicio de lo anterior y si resulta conveniente a sus intereses, la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** puede mantener vigente la Orden de Compra y se podrán recibir las especies aún después de transcurridos **veinte (20)**

días corridos de atraso, aplicando las multas que procedan hasta el día de su recepción conforme.

h) Para los efectos de aplicar las multa antes indicadas, se seguirá el siguiente procedimiento:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada de la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO**.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. La **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO**, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

Para el pago de las multas mencionadas, la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO**, mediante carta certificada notificará al proveedor de la situación de incumplimiento constitutivo de atraso y del cobro de multa, quien deberá pagarla entregando un Vale **Vista nominativo u otro documento equivalente** a nombre de la **“DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, R.U.T.: 61.966.700-K**. Las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos correspondiente al domicilio del notificado.

En el evento que el proveedor adjudicado, se negara a pagar la multa impuesta en los plazos consignados en los números precedentes, el valor total de la misma podrá ser descontado al momento de materializarse el pago de la correspondiente factura.

VI. FUERZA MAYOR

- a) Se entenderá como Fuerza Mayor lo definido en el Artículo 45 del Código Civil.
- b) Si el Proveedor se ve impedido de cumplir con sus obligaciones contraídas en virtud de la presente la Orden de Compra, por alguna causa de Fuerza Mayor, deberá notificar a la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO**, por escrito, en un plazo no superior a **cinco (5) días corridos** desde iniciada la causa de Fuerza Mayor, indicando la incidencia que dicha situación tiene en el cumplimiento de las obligaciones y/o de los plazos establecidos por la Orden de Compra. La causal invocada podrá ser aceptada o no por escrito por la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO**, dentro del plazo de **diez (10) días corridos** desde que haya sido notificada, mediante Resolución Fundada y conforme al mérito de los antecedentes.
- c) En el caso de comprobarse la Fuerza Mayor, se otorgará un plazo al proveedor que será igual al número de días que dure el imprevisto, para que pueda cumplir su obligación. De no cumplir dentro del plazo otorgado al efecto, ello **será causal para dejar sin efecto la Orden de Compra**.

VII. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

- a) El pago se efectuará mediante Transferencia Electrónica de fondos al proveedor adjudicado, una vez que se tenga la conformidad de la recepción definitiva y total del Bien adquirido, mediante el Acta de Recepción del Bien, firmada por la Comisión de

Reconocimiento y Recepción de la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** y previa presentación de la factura debidamente legalizada, extendida a nombre de la **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO**, RUT 61.102.102-K, ubicada en calle Almirante Villarreal 107, Talcahuano. La factura deberá ser entregada en el mismo lugar donde se entreguen los Bienes.

- b) La **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** pagará en un plazo de treinta (30) días, corridos siguientes a la recepción conforme de la factura comercial, en la forma y condición señalada en el párrafo anterior, según lo preceptuado en la Ley N° 21.131.
- c) Se hace presente que el proveedor acepta y está en condiciones de facturar en la forma de pago aludida.
- d) La **GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO** requerirá del proveedor adjudicado, junto con la emisión de la factura, que la respectiva Orden de Compra se encuentre en condición de “**aceptada**” en el Portal Mercado Público.
- e) En el caso de de la cesión de una factura, conforme a la Ley N° 19.883, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la Factura, deberá notificarse a la entidad obligada al pago de ésta, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en dicho cuerpo legal.

VIII. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES

El proveedor que presente oferta, toma conocimiento y acepta en su totalidad, las condiciones para ofertar descritas en este documento.